

1503670-76.2021.8.26.0279

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... ou distribuição dos proveitos do tráfico entre eles.

Pelo contrário, não há qualquer notícia nos autos de um envolvimento mais aprofundado dos réus no tráfico.

Portanto, a absolvição dos réus no tocante a essa imputação é medida de rigor.

TRÁFICO DE DROGAS

Materialidade - Crack

Em relação ao crack apreendido, observo que a materialidade foi comprovada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé-SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503670-76.2021.8.26.0279 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503670-76.2021.8.26.0279

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2323301/2021 -

Delegacia de Polícia de Itararé, 21647597 - Delegacia de Polícia de Itararé,

2044/21/409 - Delegacia de Polícia de Itararé, 2323301 - DEL.POL.ITARARE,

2044/21/409 - DEL.POL.ITARARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Henrique Cândido da Silva e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Vistos.

BRUNO HENRIQUE CÂNDIDO DA SILVA e CHARLES DOS SANTOS DO PRADO, qualificado nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 35, caput, e artigo 33, caput, c,c, art. 40, V (tráfico interestadual) todos da Lei nº 11.343/06, porque i) em datas incertas, porém antes do dia 29 de novembro de 2021, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; ii) no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 00h05, na Rodovia SP 258, na altura do quilômetro 342,

transportavam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 pedras brutas de crack, com peso líquido de 199,12g e 01 porção de maconha, com peso líquido de 23,22g (auto de exibição e apreensão a fls. 15/16, auto de constatação provisória a fls. 17/18 e laudo toxicológico a fls.112/119). Narra a denúncia (fls. 128-130):

“Segundo o apurado, os denunciados se associaram para promover o tráfico de drogas, adquirindo entorpecentes em Itararé para depois revendê-los no município de São José da Boa Vista/PR.

Houve que, em 29 de novembro de 2021, ambos, em concurso, compraram drogas em Itararé e foram parados pela Polícia quando regressavam para São José da Boa Vista/PR a bordo de uma motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR125 K, placas ART8196, Curitiba/PR.

Em revista pessoal, com Bruno foram apreendidas as referidas 03 porções de crack, um aparelho celular e R\$1.930,00 em dinheiro; com Charles foi apreendida 01 porção de maconha.

Os denunciados foram presos em flagrante.

O laudo toxicológico de fls. 112/119, referente à droga apreendida, forneceu resultado positivo para cocaína e maconha.

A variedade e grande quantidade de entorpecentes apreendida, as circunstâncias da apreensão, inclusive com a afirmação feita pelos denunciados de que as drogas foram adquiridas por R\$7.000,00, evidenciam que ambos estavam mancomunados para traficar drogas entre estados da federação.”.

Presos em flagrante, os Réus foram apresentados em audiência de custódia, na qual foram decretadas a prisão preventiva.

Os réus foram notificados e citados pessoalmente (fls. 201-202 e 203-204)

Foram apresentadas respostas à acusação por defensor dativo (fls. 161-165 e 168-169).

A denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2022 e foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 175-179).

Nesta assentada, foram ouvidas duas testemunhas, ao final, interrogado os réus. Superada a fase de diligências, foram realizados debates orais, em que o Ministério Público pediu a parcial procedência, com a condenação do réu apenas no delito de tráfico de drogas. A Defesa, em memoriais escritos (fls. 256-262 e fls. 263-268), postulou a absolvição do réu Charles, e a desclassificação da conduta imputada réu Bruno.

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Para a comprovação da materialidade do crime de associação para o tráfico, é imprescindível demonstrar os seguintes elementos típicos:

1. um ânimo associativo, ou seja, “ajuste prévio e um mínimo de organização”, (STF. 1ª Turma. RHC 75.236/AM, Rel. Min. Sepúlveda Pertence); ou seja, é necessário um “dolo de se associar com estabilidade e permanência” (Enunciado 11 da Jurisprudência em Teses n. 45 do STJ), denominado de *societas sceleris*. Somente tal estabilidade e permanência que permitem diferenciar a associação o tráfico do mero concurso de pessoas;

2. “preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas”; e No caso, não há prova de mencionada estabilidade e permanência entre ambos. Não há qualquer evidência de uma divisão de tarefas, hierarquia, ou distribuição dos proveitos do tráfico entre eles.

Pelo contrário, não há qualquer notícia nos autos de um envolvimento mais aprofundado dos réus no tráfico.

Portanto, a absolvição dos réus no tocante a essa imputação é medida de rigor.

TRÁFICO DE DROGAS

Materialidade - Crack

Em relação ao crack apreendido, observo que a materialidade foi comprovada, conforme os seguintes elementos probatórios: (i) auto de apreensão das drogas (fls. 15-16); (ii) laudo pericial de constatação (fls. 17-18); (iii) exame químico-toxicológico (fls. 112-115).

Tais documentos descrevem o material apreendido por métodos apropriados e conclui, ao final, tratar-se das substâncias entorpecentes descritas na denúncia, que têm o uso proscrito por figurarem na lista F1 da Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (aplicável por força do art. 66 da Lei n.º 11.343, de 2006).

A destinação da droga encontrada à traficância restou provada, com absoluta clareza da quantidade de droga (199 g de crack) e a forma do seu acondicionamento (3 pedras brutas), manifestamente incompatíveis com a posse para consumo pessoal, conforme os parâmetros do art. 28, §2º, da Lei 11.343, de 2006.

Materialidade - Maconha

Em relação à maconha apreendida, a materialidade do crime de tráfico de drogas não restou plenamente demonstrada pela acusação, uma vez que não há provas contundentes de que a tal entorpecente de fato se destinava ao consumo de terceiro e não ao consumo pessoal dos réus.

Nesse sentido, a jurisprudência, consolidada pelo C. STJ e pelo E. STF, estabelece que compete à acusação demonstrar a traficância/comércio ilícito de entorpecentes, por se tratar de parte integrante do tipo subjetivo do tráfico de drogas:

*SENTENÇA -[...] **Cabe ao Ministério Público comprovar a imputação, contrariando o princípio da não culpabilidade a inversão a ponto de concluir-se pelo tráfico de entorpecentes em razão de o acusado não haver feito prova da versão segundo a qual a substância se destinava ao uso próprio e de grupo de amigos que se cotizaram para a aquisição.** (HC 107448, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 03-10-2013 PUBLIC 04-10-2013) (grifo nosso)*

*RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. [...] AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL. REGRA PROBATÓRIA DECORRENTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO [...] 2. Todavia**, a moldura fática delineada na sentença e no acórdão não demonstrou o fim de mercancia, nem afastou de forma incontestada a afirmação do réu de que a droga apreendida destinava-se ao seu consumo pessoal.** 3. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. 4. Não por outro motivo, a prática tem evidenciado que a concepção expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais. [...] 6. A conduta imputada pelo Ministério Público - dentre as várias previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (que é de conteúdo múltiplo) - foi a de trazer consigo "11 (onze) pedras de crack, divididas em papérolas individuais e escondidas em suas partes íntimas". **Em nenhum momento, o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros.***

1. *Não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial do entorpecente localizado com o recorrente. Com efeito, não houve campanha policial para averiguação da conduta do recorrente, mas tão somente uma abordagem pessoal em virtude do fato de o coacusado - que conduzia a motocicleta - ter se evadido ao avistar a autoridade policial. 8. O Ministério Público - sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos alegados na acusação - não comprovou a ocorrência de mercancia ilícita da droga encontrada em poder do recorrente, ou que a tanto se destinava, de modo que remanesce somente a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, prevista no tipo do caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (STJ. REsp 1769822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)*

Diante de tais julgados, verifica-se que não compete à defesa demonstrar que a droga se destina ao consumo pessoal, mas sim à acusação demonstrar a mercancia/entrega a terceiro. Ademais, remanescendo dúvida quanto à destinação da droga, deve-se desclassificar para consumo pessoal.

Dessa forma, à luz das provas produzidas pela acusação, não há elementos seguros e

contundentes que droga de destinava à traficância, conforme os parâmetros do art. 28, §2º, da Lei 11.343/11: i) natureza e quantidade da substância apreendida, bem como a forma de seu acondicionamento; ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.

Nesse sentido, quanto à natureza e à quantidade de droga, o auto de exibição e apreensão descreve a apreensão de 23,22 gramas (fls. 15-16). Os laudos de constatação (fl. 17-18) e o exame toxicológico (fls. 116-119) demonstram "presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL.

Percebe-se, assim, que a natureza e a quantidade da droga não são suficientes, por si só demonstrar a traficância. Pelo contrário, a quantidade está dentro dos patamares de consumo pessoal, conforme ambos os réus.

Ademais, quanto às condições em que se desenvolveu a ação, percebe-se que os réus não foram vistos vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros.

Pelo contrário, a droga foi encontrada junto ao réu Charles em seu bolso. .

Por fim, quanto às "circunstâncias sociais e pessoais" e à "conduta e aos antecedentes do agente", observo que o réu Charles, com quem a droga foi encontrada, é primário.

Autoria

Crack - Réu Charles